

1501961-26.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... SEGURA - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA - AFASTAMENTO - INADMISSIBILIDADE - VÍTIMAS MANTIDAS PRESAS NUM CÔMODO DURANTE O ROUBO E APÓS A CONSUMAÇÃO - TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE - MAJORANTE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501961-26.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501961-26.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2276975/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 20750164 -

DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3431/21/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ALCANTARA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE ALCÂNTARA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 157, §2º incisos II, III e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, in fine, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia (fls. 104-106),

(1) No dia 08 de outubro de 2021, às 12h45min, na Rua Maria Ward, 79, Embu Mirim, Itapecerica da Serra/SP, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, 01 (uma) máquina de cartão, marca Getnet, 01 (um) telefone celular, marca Samsung e R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), todos pertencentes

à vítima Carlos Augusto Borges, LTDA, conforme RDO nº. 3421/2021 (fls. 03/06), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 14), auto de exibição e apreensão (fls. 15) e auto de entrega (fls. 16). (2) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros três indivíduos ainda não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima o automóvel FIAT/FIORINO 1.4 FLEX, placa BNS7068, e a carga de carne, avaliada em R\$ 4.437,41 (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), ambos pertencentes à sociedade empresária Entrepasto de Carne Rei do Boi LTDA, conforme RDO nº. 3421/2021 (fls. 03/06), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 14), auto de exibição e apreensão (fls. 15) e auto de entrega (fls. 16).

A denúncia foi recebida (fls. 108-110), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fl. 111).

O recebimento da denúncia foi ratificado e, em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

O ministério público apresentou suas alegações finais pleiteando a procedência parcial da ação, com a condenação do réu por apenas um crime de roubo duplamente majorado.

A defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento relativa ao arma de fogo e do transporte de valores, assim como o afastamento do concurso formal.

É o relatório.

Decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1-2), pelo boletim de ocorrência (fls. 3-6), pelo auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 15-16), bem como pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

Vejamos.

Ouvido na fase inquisitorial, o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou os fatos, disse que fez o assalto com outras pessoas, mas sem arma. Que após pegar o veículo acabou batendo a Fiorino e foi preso. Disse que abordou o motorista e pediu

pra ele sair do carro. Contou que não pediu o celular da vítima, mas que ele estava dentro do carro, no GPS.

Já a vítima Carlos Augusto Borges disse que no dia dos fatos estava fazendo uma entrega quando foi abordado por um veículo, um cidadão desceu, abriu a Fiorino, enquanto outro o imobilizou e colocou em outro carro. A pessoa que anunciou o roubo estava armada e apontou a arma. Disse que o réu foi quem o abordou, anunciou o roubo e pegou a Fiorino. Após a subtração, o colocaram com um capuz dentro do veículo, acreditando que fossem ao menos 3 pessoas. Após ser retirado da Fiorino nada lhe foi subtraído, todos os pertences subtraídos estavam dentro do veículo. Durante o trajeto foi ameaçado, e os assaltantes diziam que se ele falasse alguma coisa iriam o pegar no açougue. Após um tempo, foi liberado, tirou o capuz e saiu correndo, a mando dos assaltantes. Em seguida foi até a delegacia, sendo que antes de prestar seu depoimento, cerca de meia hora após o assalto, chegou o guincho com a Fiorino batida e um rapaz preso. Que pediram para a vítima reconhecer o réu, com um celular com a foto do réu preso. Não foi feito reconhecimento pessoal. Disse que o preso foi o rapaz que anunciou o roubo e estava armado, levando a Fiorino. Que seu celular foi subtraído pois estava dentro do carro, usando-o como GPS. Feito o reconhecimento em audiência, a vítima reconheceu, entre três pessoas, que o réu foi o rapaz que o abordou.

A testemunha Edson Mendes Pereira disse que no dia dos fatos estava em serviço e recebeu informação via COPOM, sendo que em patrulhamento pelo local foi informado que o veículo tinha se deslocado sentido Valo Velho. Lá, encontraram o veículo em movimento, deram voz de parada, e ele tentou se evadir, batendo em dois ou três carros em caminho, até bater em um Siena e ser abordado. Foi dada voz de prisão ao réu e encaminhado ao DP. A carga do veículo já havia sido subtraída. Com o preso foi localizado o celular da vítima e quantia em dinheiro. Para a testemunha, o réu disse que “perdeu, a casa caiu mesmo”. Não se recorda se o celular estava com o preso ou no veículo.

A testemunha Eduardo Carlos Candido disse que foi informado via COPOM que havia ocorrido um roubo a um veículo de um açougue, e de posse dessas informações se deslocaram até uma possível rota de fuga, onde visualizaram o carro nas proximidades, efetuaram acompanhamento e abordaram. Na posse do réu foi encontrado o celular da vítima e um produto para bloquear sinal de rádio. Na ocasião o réu confessou aos policiais a participação do roubo, dizendo que “havia perdido”. Não foi localizada a carga do veículo ou arma.

Assim, percebe-se que a confissão do réu, ainda que parcial, foi corroborada pelas demais provas colhidas, não havendo dúvida que no dia dos fatos o réu junto com ao menos duas, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo do açougue vítima, perfeitamente delineado o crime de roubo.

No mais, a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso II, do CP, restou devidamente demonstrada, pois tanto o réu, a vítima e as testemunhas disseram que haviam ao menos três pessoas no assalto.

Também ficou de todo demonstrada a causa de aumento do art. 157, §2º-A do CP, uma vez que a vítima também foi incisiva ao dizer que um dos indivíduos que lhe abordou apontou uma arma.

Nesse sentido, deve ser dado especial valor a palavra da vítima, conforme jurisprudência do TJSP:

ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – IRRELEVÂNCIA – PROVA ORAL SEGURA – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: CAUSA DE AUMENTO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – AFASTAMENTO – INADMISSIBILIDADE – VÍTIMAS MANTIDAS PRESAS NUM CÔMODO DURANTE O ROUBO E APÓS A CONSUMAÇÃO – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – MAJORANTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO: PENA – REDUÇÃO – PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE

ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO DE ÚNICO AUMENTO – INADMISSIBILIDADE – MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0000021-49.2021.8.26.0548; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

Perfeitamente delineada também a majorante do art. 157, §2º, V, uma vez que as palavras coesas da vítima indicam que de fato ela foi mantida em poder dos assaltantes, encapuzada, somente sendo liberada posteriormente.

Não restou configurada, todavia, a majorante do art. 157, §2º, inc. III, uma vez que, respeitado entendimento diverso, entendo que a carga de carnes subtraída, avaliada em pouco mais de 4 mil reais, embora possua valor econômico relevante, não pode ser equiparada ao valores exigidos pelo Código Penal para incidência da majorante.

Ao fim, na esteira do que requerido pelo Ministério Público e pela defesa, entendo que também não se demonstrou que o réu agiu de maneira consciente de que estaria atingindo dois patrimônios ao realizar o roubo, sendo certo que sua conduta se dirigiu apenas ao patrimônio do açougue, sendo certo que o celular da vítima foi subtraído apenas por estar sendo utilizado como GPS.

Portanto, perfeitamente delineada a tipicidade do crime de roubo majorado, e não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade que milite em favor do réu, a condenação, nos termos acima expostos, é medida que se impõe.

Considerando as diretrizes estabelecidas pelo artigo 68 do Código Penal, passo à individualização da pena imposta ao condenado.

Em relação à primeira fase da dosimetria, nos termos do artigo 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie. Quanto à sua conduta social e a sua personalidade, entendo que não há informações suficientes nos autos para as avaliar. O motivo do crime é identificável como o desejo de obtenção de lucro, o que já é punido pelo tipo penal incriminador. As consequências não se mostraram especialmente graves. Já o comportamento da vítima em nada contribuiu para os fatos.

Por sua vez, as circunstâncias do roubos são graves, afinal o réu abordou a vítimas em concurso com outra pessoa e utilizando arma de fogo, mantendo-a sob liberdade restrita, fatos que certamente causam maior temor. Dito isso, é certo que tais circunstâncias estão previstas como causa de aumento na parte especial, porém, considerando que utilizarei apenas a mais grave (uso de arma de fogo) para majorar a pena na terceira fase (art. 68, parágrafo único do CP), utilizo as causas sobressalente (concurso de pessoas e restrição de liberdade) na presente fase para reconhecer como grave as circunstâncias do delito.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. [...]

2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à

causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício apenas para redimensionar a agravante da reincidência para 1/6, resultando uma pena de 7 anos de reclusão.

(STJ - HC: 463434 MT 2018/0201182-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Quanto aos antecedentes criminais, o réu possui duas condenações com trânsito em julgado ainda não atingidas pelo período depurador (processos 0015044-94.2009.8.26.0050, 0090849-14.2013.8.26.0050) Assim, reconheço os maus antecedentes do réu, e, no intuito de evitar o bis in idem, utilizarei a primeira das condenações para o reconhecimento e aplicação da agravante de reincidência na segunda fase, e a remanescente para majorar a pena base no presente momento. Nesse sentido:

Apelação. Furto. Pedido almejando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Reprimenda demasiadamente majorada (em 1/4), unicamente na segunda etapa, com fulcro na reincidência. Presença de cinco condenações definitivas (uma delas já atingida pelo período depurador) que permite o rateio entre antecedentes e reincidência. Precedentes do STJ. Na segunda fase, também de rigor a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Regime inicial equivocado que não comporta reparo, em prestígio ao 'non reformatio in pejus'. Parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1501535-59.2019.8.26.0571; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Portanto, ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, havendo duas circunstâncias desfavoráveis, no caso, os maus antecedentes e circunstâncias do crime, aumento a pena do crime de roubo em 1/5, fixando-as inicialmente em 4 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias multa.

Passo a segunda fase da dosimetria

Presente a agravante genérica do artigo 61, inciso I do Código Penal, conforme já explicado.

Presente, ainda a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea

"d", do Código Penal, vale dizer, a da confissão espontânea, uma vez que o réu, ainda que de forma parcial, confessou ter praticado uma das condutas que lhe são atribuídas, a saber, confessou ter tentado subtrair os objetos, embora tenha negado a agressão.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA. ASSUNÇÃO DE CRIME DE FURTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, "h", do CP. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal).

2. Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial (HC n. 396.503/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente (EResp n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, DJe 4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19/6/2012). Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima (HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 29/8/2016), não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência).

(...)

(AgRg no REsp 1864871/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 14/05/2020)

Considerando, portanto, a reincidência do réu e sua confissão espontânea, compenso as circunstâncias, mantendo a pena, neste momento, em 4 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias multa.

Na terceira e última fase, estão presentes as causas de aumento de pena consistente em concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, II do CP) e uso de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, inc. I). Por conseguinte, na forma do art. 68, § único do CP, aplico a causa que mais aumenta, e acresço 2/3 a pena do roubo, que fica fixada em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão da circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), da reincidência do réu, e da quantidade de pena aplicada nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do CP.

Levando-se em conta que o período de prisão preventiva cumprido pelo réu até o momento é incapaz de modificar o regime inicial ora fixado, incabível sua alteração em razão do artigo 387, §2º do CP.

Do que consta dos autos, o condenado não possui bens de valor, tampouco exerce profissão rendosa, motivos pelos quais fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (artigo 49, § 10, do Código Penal).

Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos, já que o réu é reincidente em crime doloso e o delito foi praticado com violência (art. 44, II, CP).

Pelo mesmo motivo, impossível a suspensão condicional da pena (art. 77, I e II, CP).

Diante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, e condeno o réu MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE ALCÂNTARA, qualificado nos autos, ao cumprimento da

pena 8 anos de reclusão e 20 dias-multa no valor mínimo legal, por infringência ao art. art. 157, §2º incisos II e V, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal. Considerando que o réu possui condenações recentes pelo crime de roubo, considero necessária a manutenção da prisão preventiva, como medida necessária para a garantia da ordem pública, em especial, para evitar a reiteração delituosa, nos termos do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal. Recomende-se.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se o necessário.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça, que ora concedo.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

P.I.C.

Tales Novaes Francis Dicler

Juiz Substituto

Itapeccerica da Serra, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA